

suojelurakennusten korjaushankkeita koskevassa selvityksessä määräysten tulkinta viranomaisten taholta näyttäytyy ennakoimattomana ja ilmenee, että eri viranomaisten asettamat tavoitteet ovat ajoittain ristiriidassa keskenään ja näkemykset voivat vaihtua hankkeen edetessä.⁴⁹³ Tämä on hankkeen toteuttajan kannalta ongelmallista. Sääntelyn ristiriitaisuudet ovat voineet syntyä tahattomasti. Monimutkaisessa kokonaisuudessa yksittäisen säädöksen vaikutusten arviointi on saattanut jäädä puutteelliseksi tai säädösten tulkinta on liian tiukkaa.⁴⁹⁴

Toteutettujen säädösmuutosten vaikutuksia ei välttämättä jälkikäteenkään arvioida, kuten ELY-keskusten roolia kaventaneen maankäyttö- ja rakennuslain muutosta. On epäselvää, aiotaanko arviointia siitä seuranneista kulttuuriympäristövaikutuksista tehdä. Rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta alueidenkäyttölain uudistamisprosessi on erityisen merkittävä. Lakiuudistuksessa kyse on monista erilaisista näkökulmista, joista kulttuuriympäristön ja suojelun kysymykset ovat vain yksi. Ne ovat kuitenkin kysymyksiä, joiden lakisääteiseen huomioon ottamiseen Suomi on kansainvälisissä sopimuksissa sitoutunut ja jotka on nimenomaan kyseiseen lakiin kaavoituksen kautta integroitu. Vuoden 2023 alussa järjestettiin lain kehittämistä koskeva sidosryhmien kuulemiseen tarkoitettu keskustelutilaisuus. Esiintyjäkaartiin oli pyydetty esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Rakennusteollisuusliitto RT ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK.⁴⁹⁵ Tilaisuudessa ei kuitenkaan kuultu lainkaan rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntijaviranomaista Museovirastoa, lain puitteissa kulttuuriympäristötehtävää toteuttavia alueellisia vastuumuseoita tai edes alan asiantuntijajärjestöjä. Kulttuuriympäristöalan toimijat eivät myöskään kuulu sittemmin perustettuun lakia valmistelevaan työryhmään, jossa myös näyttää korostuneen elinkeinoelämän rooli.⁴⁹⁶ Haastateltu asiantuntija kertoo alan näkemysten olleen vahvemmin mukana maankäyttö- ja rakennuslain valmistelussa.

mä oon ymmärtänyt edeltäviltä ja kollegoilta, että siinä maankäyttö- ja rakennuslain vuosituhannen taitteen uudistusvaiheessa, niin meillä olisi ollut enemmän, tai Museo-
virasto olisi ollut vahvemmin mukana. Että oltais oltu isompi toimija kuin tässä jossa osallistettiin tosi valtava joukko tahoja. (H7)

Sidosryhmien kuuleminen on keskeinen osa lainvalmistelua ja kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet olennainen osa demokratiaa. Koska kuuleminen mahdollistaa sidosryhmille lobbaamisen, lainvalmistelun legitimitetin kannalta on

⁴⁹³ Ympäristöministeriö & Museovirasto 2022. Suojellun rakennuksen ominaisuudet ja käytettävyys. Nykytilanteen kartoitus toimintatavoista korjaushankkeissa. S. 25–26.

⁴⁹⁴ Mm. erilaiset energiatehokkuusvaatimukset, ilmanvaihdon tai tilojen mitoitusvaatimukset, joita myös saatetaan tulkita virheellisesti.

⁴⁹⁵ Ympäristöministeriö 3.2.2023. Keskustelutilaisuus alueiden käytön suunnittelun lainsäädännön kehittämisestä. Tilaisuuden esityksissä ei ollut mukana kulttuuriympäristönäkökulmaa. Järjestöistä mukana olivat myös Kuntaliitto ja Suomen Luonnonsuojeluliitto. Järjestöjen ohella puheenvuoroja pitivät maakuntaliiton, ELY-keskuksen ja kahden kaupungin edustajat. Ohjelma nähtävissä verkkosivuilla.

⁴⁹⁶ Valtioneuvoston hankeikkuna. Alueidenkäyttölaki. Viitattu sivuston liitteisiin: Hallitusohjelman alueidenkäyttölakia koskevat tavoitteet: Uutta alueidenkäyttölakia koskevat hallitusohjelmakirjaukset sekä Asettamispäätös 1.11.2023 Työryhmän asettaminen alueidenkäyttölain uudistusta varten.